

1501407-27.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/02/2022

... cuja ementa é a seguinte;

"1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo e elevar, pela dupla reincidência, 1/5 a pena. 2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. 3-) Pena modificada. Na primeira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501407-27.2021.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501407-27.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2082364/2021 -

DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 16969844 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 1402/21/708 -

DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 2082364 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ANTONIO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

MARCELO ANTONIO LOPES, qualificado a págs. 24, foi denunciado como incurso nos arts. 150, "caput", 129, § 9º, e 147, "caput", todos do Código Penal, e 24-A, da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, todos combinados com o art. 69, "caput", do mesmo Código, porque, no dia 18 de março de 2021, por volta das 15:00 horas, na residência situada na avenida Virgílio Mastrocola, nº 270, neste Município e Comarca, descumpriu ordem judicial que fixou medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, N. Q. N., entrou, astuciosamente e sem o consentimento dela, na residência ali existente, e prometeu causar mal injusto a ela, dizendo-lhe que "se não ficar comigo não ficará com mais ninguém, você não vai ter paz na tua vida"; além disso, ofendeu a integridade corporal da vítima, agredindo-a fisicamente com

apertos nos braços e socos e empurrões pelo corpo, causando-lhe, em consequência, lesões corporais de natureza leve (laudo pericial de págs. 7/8).

O acusado responde ao processo em liberdade.

No que tange ao delito de ameaça, a vítima ofereceu representação (pág. 9).

Recebida a denúncia de págs. 29/30 em 14 de maio de 2021 (págs. 36/38), foi o acusado citado (pág. 50) e apresentou a resposta à acusação de págs. 55/57.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado (audiência de págs. 116/118).

Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (pág. 116).

Em suas alegações orais, gravadas diretamente no sistema SAJ (gravação referente à audiência de págs. 116/118), o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, também alegações orais gravadas diretamente no sistema SAJ (gravação referente à audiência de págs. 116/118), pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas. Na hipótese de condenação, requer o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A ocorrência de todos os delitos está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos; dos documentos de págs. 31/35, que demonstram que o acusado havia sido intimado, em data anterior, das medidas protetivas fixada em favor de Nayra (págs. 35); do laudo pericial de págs. 7/8, o qual comprova que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve em decorrência dos fatos; e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.

A autoria dos mesmos delitos também é certa, incontroversa.

Na fase policial (pág. 24), o ACUSADO negou completamente a prática delitativa, alegando que estava trabalhando na ocasião dos fatos e que sequer se encontrou com a vítima naquela ocasião.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 116/118), alegou ter ido à residência mencionada nos autos com autorização e a convite da vítima, que o chamou para conversar. Estava trabalhando, durante a tarde, e se dirigiu ao local a pedido da vítima. Não agrediu a vítima fisicamente. Dormiu na casa da vítima e até teve relacionamento com ela. As agressões físicas ocorreram somente no dia seguinte (por volta das 6:30 horas), no momento em que o interrogando e a vítima discutiram. Realmente falou para a vítima que a mataria, mas disse isso somente na hora do nervoso. Ameaçou a vítima dizendo para ela deixá-lo em paz. Queria que a vítima o deixasse em paz para que o interrogando possa viver a sua vida e, no momento do nervoso, realmente disse que a mataria. Morou em companhia da vítima de 1 (ano) a 6 (seis) meses. O interrogando e ela se separaram várias vezes.

A versão apresentada, no sentido de que foi à residência da vítima a pedido dela, bem como a negativa de autoria quanto aos demais delitos, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

É que a VÍTIMA NAYARA (gravação referente à audiência de págs. 116/118) disse ter vivido em companhia do acusado durante cerca de 8 (oito) meses. Está separada dele atualmente. Primeiramente, em razão de outros fatos ocorridos, referiu-se, quando perguntada pelos Drs. Promotor de Justiça e Defensor, a um outro fato em que ela foi agredida e ameaçada fisicamente pelo acusado, que também descumpriu ordem judicial que fixou medida protetiva em favor dela (fatos que, na verdade, estão sendo apurados em outra ação penal – narrou tais fatos até os 10:20 minutos de gravação). Em seguida, o MM. Juiz, tendo constatado que a declarante estava se confundindo quanto aos fatos narrados nos autos (em razão de outros fatos envolvendo o acusado), leu novamente a denúncia (a partir dos 12:20 minutos de gravação), tendo a vítima, então, respondido (a partir dos 14:35 minutos de gravação): estava na casa de sua mãe, ocasião em que o acusado começou a lhe enviar mensagens, via telefone celular, encaminhando-lhe fotografias da residência da declarante e dizendo-lhe que ali se encontrava. O acusado falava, nas mensagens,

para a declarante voltar para casa. Diante disso, foi até a sua residência, porém o acusado ali não mais estava. Ele, porém, ali retornou cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos depois, tendo o porteiro do local lhe dito que nem percebeu a maneira como ele ingressou no condomínio. O acusado veio lhe dizendo que queria reatar o relacionamento, ao que a declarante disse não. Ele não aceita a palavra "não" e passou a lhe agredir, com socos no braço, empurrões, isso na frente de seus filhos. O acusado também ameaçou a declarante, "o que ele mais faz é ameaçar". O fato ocorreu por volta das 15:00 horas. No dia dos fatos narrados nestes autos, o acusado "ele tinha estourado o trinco da minha janela" (resposta dada quando perguntada sobre a forma como ele ingressou no apartamento). Indagada quanto às ameaças, respondeu que o acusado lhe disse: "cê sabe; se você não ficar comigo, cê não vai ficar com mais ninguém". No dia dos fatos, havia medida protetiva em favor da declarante. Ficou machucada no braço esquerdo em razão das agressões físicas que lhe foram perpetradas pelo acusado.

E a TESTEMUNHA COMUM DALVA BORGES DE QUEROZ NASCIMENTO, mãe da vítima (gravação referente à audiência de págs. 116/118), relatou que vários fatos ocorreram, motivo pelo qual não se recorda das datas em que eles se passaram. A vítima comentou que o acusado estava dentro da casa dela. Ele enviava mensagens para ela direto. Não se recorda muito bem se a vítima foi à residência dela no dia dos fatos. Recorda-se apenas que teve um dia em que ele enviou mensagens para ela e ela, então, se deslocou até a casa dela. No mesmo dia, a declarante até foi à residência da vítima, ocasião em que constatou que o acusado realmente entrava na residência dela. Nunca presenciou o acusado agredindo a vítima, porém já percebeu mancha roxa nela. A depoente mandava mensagens para a vítima, no momento em que ela estava com ele, e percebia que não era ela quem respondia. Quanto às manchas roxas, perguntava para a vítima do que se tratava e ela não falava ao certo o que havia acontecido, porém a declarante percebia que a situação não era normal. Depois da data em que a depoente descobriu os fatos, a vítima lhe disse ter sido ameaçada pelo acusado, inclusive, quando ela "tentou largar dele", ele ia à residência da depoente e a ameaçava. Ele ameaçava até a depoente e o marido desta na ocasião em que ia à residência da depoente. A vítima comentou que era ameaçada e agredida fisicamente pelo acusado.

Diante do relato da vítima, amparado pelos documentos de págs. 31/35 (que demonstram que o acusado havia sido intimado, em data anterior, das medidas protetivas fixada em favor de Nayra), pelo relato da testemunha Dalva (a qual narrou que sua filha, ora vítima, lhe narrou que era ameaçada e agredida fisicamente pelo acusado, estando, inclusive, com mancha roxa no corpo) e pelo laudo pericial de págs. 7/8 (o qual comprova que Nayara sofreu lesões corporais de natureza leve compatíveis com os fatos), a prova demonstra, de forma segura, que o acusado praticou os crimes de descumprimento de ordem judicial que fixou referidas, lesões corporais, ameaça e violação de domicílio que lhe foram imputados na inicial acusatória.

No que toca à ameaça, o acusado, segundo a vítima, disse que "cê sabe; se você não ficar comigo, cê não vai ficar com mais ninguém", palavras, sem dúvida, suficientes para incutir medo, temor à ofendida para que o relacionamento com ele fosse reatado, tanto que ela, temerosa, buscou providências junto às autoridades constituídas, registrando ocorrência a respeito dos fatos e exercendo seu direito de representação previsto em lei.

Quanto à invasão de domicílio, o delito também ficou caracterizado, vez que o acusado, num primeiro momento, esteve na casa da vítima, sem que ela ali estivesse, e começou a enviar mensagens com fotografias do interior da casa para provar que estava no local, sendo o ingresso na casa, desse modo, clandestino e sem o consentimento da moradora.

A alegação defensiva, no sentido de que houve contradições entre os relatos da vítima colhidos na polícia e em Juízo, não merece acolhimento, pois as pequenas divergências apontadas pelo Dr. Defensor em suas alegações orais apresentadas em audiência não são suficientes para retirar a credibilidade da palavra da ofendida, a qual foi coerente, firme, serena e nenhuma dúvida deixou quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

A vítima Nayra não tinha motivos para incriminar injustamente o acusado e seu relato, firme e coerente e amparado pelas demais provas já mencionadas (depoimento de Dalva, documentos de págs. 31/35 e laudo pericial de págs. 7/8), é suficiente para alicerçar o decreto condenatório quanto a todos os delitos já mencionados. Como é cediço, em casos de violência doméstica, em que o agente, não raro se aproveitando da fragilidade da mulher, pratica o delito às escondidas e longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de grande valor probatório, suficiente para embasar a condenação, salvo se contrariada por outros elementos de prova.

No caso presente, no entanto, o relato de tal ofendida, firme e coerente, encontra apoio em outras provas (todas já mencionadas) e, desse modo, é suficiente para lastrear a condenação, consoante já dito; não foi apresentado nenhum elemento concreto de prova que pudesse contrariar a palavra da vítima Larissa, razão pela qual deve esta prevalecer.

Quanto ao valor probatório da palavra da vítima em casos como o dos autos, confira-se o posicionamento da jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).

“DELITOS DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -AMEAÇAS APTAS A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA - CONFIGURAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Sendo a ameaça idônea e séria, capaz de causar temor na vítima, caracterizado está o delito de ameaça. PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Possibilidade: Inobstante o delito de ameaça não recomende a substituição da pena por restritiva de direitos, em razão do quantum de pena e das peculiaridades do caso concreto, é a mais adequada e a que melhor atende a finalidade da punição. Recursos não providos” (TJSP APL 67004320098260368 SP 0006700-43.2009.8.26.0368, Rel. J. Martins, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 13/12/2012, publicação em 11/1/2013).

“PENAL - AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA -ESPECIAL VALOR PROBANTE -ABSOLVIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. - Estando a autoria e materialidade comprovadas pela palavra da vítima que nestes casos possui especial valor probante, a manutenção da condenação é medida que se impõe” (TJMG, Ap. Crim. 1.0525.07.105380-1, Rel. Pedro Vergara, Julgado em 21/07/2009, Publicado em 10/08/2009).

O decreto condenatório, destarte, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

a)- art. 24-A, da Lei Maria da Penha:

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs.

0006715-65.2014.8.26.0132, 0014855-93.2011.8.26.0132, 1500145-76.2020.8.26.0132, 1502429-91.2019.8.26.0132 e 1504959-68.2019.8.26.0132 - págs. 121/126), fixo a pena-base em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e concurso de agentes. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, sobretudo pela confissão, corroborada por outros elementos seguros de prova. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas corretamente acrescidas de um quinto em razão dos péssimos antecedentes e do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na fase seguinte, penas que devem ser majoradas de um quinto, e não de um terço, diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Inocorrência de arrependimento posterior. Regime fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes e da múltipla reincidência. Apelo parcialmente provido para redução das penas" (TJSP; Apelação Criminal 0000515-45.2016.8.26.0270; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

Na segunda fase, tendo em vista a dupla reincidência (processos nºs. 0006621-20.2014.8.26.0132 - 122 e 0009891-86.2013.8.26.0132 - págs. 122/123, não usados para gerar maus antecedentes na fase anterior), e a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, aumento a pena em mais 11/30, para 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Na referida fração (11/30), foram considerados 1/5 (um quinto) em razão da dupla reincidência e 1/6 (um sexto) pela referida agravante genérica.

Em havendo dupla reincidência, o aumento da pena deve corresponder a 1/5 - um quinto, conforme também já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em V. Acórdão cuja ementa é a seguinte;

"1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo e elevar, pela dupla reincidência, 1/5 a pena. 2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. 3-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base deve retornar ao piso, porque as condenações por roubo, embora demonstrem personalidade desajustada, já foram consideradas na etapa seguinte da dosagem. Na segunda fase, deve ser acrescida de apenas 1/5, pela dupla reincidência. Na terceira fase, foi aumentada em 1/3, pela causa de aumento do concurso de pessoas. Total: seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. 4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 5-) O recorrente está preso" (TJSP; Apelação Criminal 0000045-53.2020.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os péssimos antecedentes e a dupla reincidência, será o semiaberto.

b)- lesões corporais:

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs. 0006715-65.2014.8.26.0132, 0014855-93.2011.8.26.0132, 1500145-76.2020.8.26.0132, 1502429-91.2019.8.26.0132 e 1504959-68.2019.8.26.0132 - págs. 121/126), fixo a pena-base em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Na segunda fase, tendo em vista a dupla reincidência (processos nºs. 0006621-

20.2014.8.26.0132 - 122 e 0009891-86.2013.8.26.0132 - págs. 122/123, não usados para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/5 (um quinto), para 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os péssimos antecedentes e a dupla reincidência, será o semiaberto.

c)- violação de domicílio:

Em se tratando de agente de péssimos antecedentes e duplamente reincidente, conforme a seguir será exposto, incabível a fixação somente da pena de multa. Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos n.ºs. 0006715-65.2014.8.26.0132, 0014855-93.2011.8.26.0132, 1500145-76.2020.8.26.0132, 1502429-91.2019.8.26.0132 e 1504959-68.2019.8.26.0132 - págs. 121/126), fixo a pena-base em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Na segunda fase, tendo em vista a dupla reincidência (processos n.ºs. 0006621-20.2014.8.26.0132 - 122 e 0009891-86.2013.8.26.0132 - págs. 122/123, não usados para gerar maus antecedentes na fase anterior), e a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, aumento a pena em mais 11/30, para 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Na referida fração (11/30), foram considerados 1/5 (um quinto) em razão da dupla reincidência e 1/6 (um sexto) pela referida agravante genérica.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os péssimos antecedentes e a dupla reincidência, será o semiaberto.

d)- ameaça:

Em se tratando de delito que envolve violência doméstica, impossível a fixação somente da pena de multa (Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, art. 17).

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos n.ºs. 0006715-65.2014.8.26.0132, 0014855-93.2011.8.26.0132, 1500145-76.2020.8.26.0132, 1502429-91.2019.8.26.0132 e 1504959-68.2019.8.26.0132 - págs. 121/126), fixo a pena-base em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Na segunda fase, tendo em vista a dupla reincidência (processos n.ºs. 0006621-20.2014.8.26.0132 - 122 e 0009891-86.2013.8.26.0132 - págs. 122/123, não usados para gerar maus antecedentes na fase anterior), e a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, aumento a pena em mais 11/30, para 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Na referida fração (11/30), foram considerados 1/5 (um quinto) em razão da dupla reincidência e 1/6 (um sexto) pela referida agravante genérica.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os péssimos antecedentes e a dupla reincidência, será o semiaberto.

A pena total, para todos os dois delitos, levando-se em conta a regra do concurso material de infrações, resulta em 1 (um) ano e 14 (catorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em razão dos péssimos antecedentes e da dupla reincidência, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis".

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra MARCELO ANTONIO LOPES, qualificado a pág. 26, como incurso nos arts. 150, "caput", 129, § 9º, e 147, "caput", todos do Código Penal, e 24-A, da Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, todos combinados com o art. 69, "caput", do mesmo Código, à pena total de 1 (um) ano e 14 (catorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Condene o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual n.º 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo

Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu solto até a presente data, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de prazo, inclusive à Justiça Eleitoral.

A expedição de mandado de prisão dar-se-á oportunamente.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput").
P. I. C.

Catanduva, 6 de fevereiro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA